DICTAMEN JURÍDICO

ASUNTO: Adquisición de inmuebles por extranjeros.
PARA: SkyOne Real Estate Latam
FECHA: 04/02/2025
DE: Oscar Gómez y José Salomón – Barriocanal Abogados

I. OBJETO

A raíz de la consulta recibida acerca de la posible adquisición de inmuebles por parte de extranjeros, tenemos a viene manifestar cuanto sigue:

Un extranjero puede adquirir un inmueble sin mayores inconvenientes, no necesita radicarse (obtener cédula paraguaya) ni tampoco ser contribuyente del fisco paraguayo.

Los únicos informes necesarios para la firma de la escritura pública son:

- Certificado de no ser contribuyente; y
- Certificado de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redan).

Ambos certificados, lo puede gestionar la escribana interviniente por ante quien se va a suscribir la escritura traslativa de dominio.

La única limitación que encontramos en la legislación paraguaya, para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros es la Ley No. 2.532/05, que impide a los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, adquirir inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que es la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional.

Por último, pongo en conocimiento que, al momento de vender un inmueble, al extranjero que no es contribuyente, se le retendrá el 4.5 % del precio (a diferencia del 2.4 % que se retiene a los contribuyentes), en concepto de “Impuesto a la Renta”.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente, y quedamos a disposición para lo que hubiere lugar.

JOSÉ SALOMÓN. **OSCAR GÓMEZ B.**